

1500520-77.2020.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREIA ALICE RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ANDREIA ALICE RIBEIRO foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 23/11/2020, por volta das 9h, guardou e manteve em depósito, para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500520-77.2020.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500520-77.2020.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREIA ALICE RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ANDREIA ALICE RIBEIRO foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 23/11/2020, por volta das 9h, guardou e manteve em depósito, para fins de consumo de terceiros, um tijolo de maconha, pesando 94,5 gramas, além de 84 (oitenta e quatro) porções, pesando 323,25 gramas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificada, apresentou resposta às fls. 109/112, pugnando pela concessão de ANPP. A denúncia foi recebida às fls. 142/143. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação, com a concessão da benesse do art. 33, §4º, fixando-se, todavia, o regime inicial fechado.. A Defesa pugnou pela aplicação da benesse do art. 33, §4º, com regime de cumprimento aberto. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo transcorreu sem irregularidades. Registre-se, a despeito do pedido da Defesa, que o oferecimento de ANPP constitui prerrogativa do Ministério Público, negado em audiência. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Antonio Morgado Neto relatou que receberam várias denúncias de que a acusada mantinha entorpecentes em depósito; deslocaram ao local com GCM e PM; encontraram Andreia na casa, autorizou entrada; em busca no local, encontraram tablete de maconha embaixo do colchão, além de aproximadamente 90 (noventa) porções de maconha no quintal; disse que é usuária; permitiu que agentes entrassem na casa; denúncia chegou à delegacia; "recepcionista anota e passa pra gente". Cassiano França de Lima expôs que foram até a residência da acusada; chegaram lá, atendeu, franqueou entrada; em busca pelo local foi encontrado tijolo de maconha no quarto e porções embaladas. Filip Freire, policial militar, narrou que receberam denúncia referente a tráfico no local em que ré residia; ao chegarem e indagarem, informou que não praticava; franqueou entrada à residência; lograram êxito em localizar certa quantia de drogas.

Desta forma, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência n. 399/2020 (fls. 07/09); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); auto de constatação preliminar (fls. 12/13); laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 87/89 e 90/92), que atestaram a presença da substância tetraidrocanabinol, encontradas em posse da ré, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo. Anote-se que o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, as drogas foram apreendidas na residência da acusada, em quantidade incompatível com o consumo em porções individualizadas, como se destinadas à venda (fl. 34/36). Não se ignora a existência de precedentes do E. TJ/SP determinando a desclassificação da conduta quanto da fragilidade da prova acusatória:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos

autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Todavia, além de presa em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reiterese, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o C. STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

No mais, a acusada confessou o delito. Relatou que pegou a droga para vender; estava ganhando pouco na pandemia; pai do seu filho não pagava pensão; deixou polícia entrar em sua casa; não quebraram nada; foram educados.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); auto de constatação preliminar (fls. 12/13); laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 87/89 e 90/92), que atestaram a presença da substância tetraidrocannabinol, encontradas em posse da ré, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo, inclusive a confissão da acusada, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena vai acrescida de 1/6, ante a considerável quantidade de maconha apreendida (cerca de 400 gramas), que representa gravidade concreta superior à abstração típica.

Na segunda fase, ante a confissão (art. 65, III, "d", do CP), a pena é restabelecida ao mínimo legal.

Na terceira fase, preenchidos os requisitos do art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se.

Consigne-se que: "nos termos da jurisprudência desta Corte, "A aplicação da minorante do tráfico não fica condicionada ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena" (AgRg no REsp 1902218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)".

Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, o que resulta em pena definitiva de 01

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do CP), além de 166 dias-multa; o valor da multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigne-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e §2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar a ANDREIA ALICE RIBEIRO pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP). Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, deixo de decretá-la (art. 387, §1º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, §2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, §4º, da Lei n. 11.343/2006).

Custas pela ré, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, vedada a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito do processo de conhecimento (C. STJ, AgRg no AREsp 1601324/TO).

Decreto o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA